

군인은 왜 위법 명령에 복종하는가: 12·12 군사 반란과 처벌 인식 오류[†]

박재홍*

- I. 서론
- II. 이론적 배경: 처벌 인식 오류
- III. '12·12 군사 반란'으로 바라본 '처벌 인식 오류'의 검증
- IV. 군의 정치적 중립과 위법 명령 거부 실패의 실효성 확보
- V. 결론

Abstract

Why Soldiers Obey Illegal Orders:

12·12 Military Insurrection and Punishment Perception Errors

This study analyzes the reasons why soldiers obey unlawful orders, focusing on the 12·12 military rebellion and the theory of 'punishment perception error.' 'Punishment perception error' refers to a cognitive error phenomenon in which soldiers perceive the risk of punishment for refusing and obeying an unlawful order as being contrary to objective facts. It refers to a cognitive error state in which soldiers feel that refusing an order poses a greater risk than it actually does, and that obeying an order poses almost no risk, rather than a rational cognitive state based on objective facts. This is not simply an individual problem, but a complex result of institutional, organizational, and psychological factors interacting. This study empirically verifies the theory and proposes defense policy measures to prevent recurrence and strengthen soldiers' constitutional responsibilities.

Keywords: Punishment Perception Error, Illegal Orders, Military Obedience, 12·12 Military Insurrection, Defense Policy, Military Reform

[†] 이 논문은 2025학년도 대학 혁신 지원사업 지원을 받아 수행된 연구임

* 육군 중령(진) 경남대학교 군사학 박사 재학, jachongly@gmail.com

I. 서론

대한민국 현대사에서 군의 정치 개입과 그 과정에서 자행된 위법한 명령과 그에 대한 복종은 민주주의 발전의 큰 장애물이었으며, 국민이 생각하는 군에 대한 신뢰를 심각하게 훼손시켜 온 문제였다.

그중에서도 1979년 12월 12일에 발생한 군사 반란(이하 ‘12·12 군사 반란’)은 군 일부 세력이 헌법과 법률을 유린하고 군 지휘 체계를 무력화시키며 권력을 찬탈하려 했던 대표적인 사건으로, 당시 군인들은 명백히 위법한 명령에 대해 복종하는 모습을 보였다.

최근 발생한 ‘12.3 비상계엄’은 이러한 역사적 교훈이 여전히 현재 진행형임을 보여주었다. 현역 군인으로서 이 사건을 사례로 정해 분석하고 싶었다. 그러나 아직 재판이 진행 중인 사항으로 논란의 여지가 있어, 정치적 중립 의무에 따른 신분적 제약으로 인해 그럴 수 없었다. 하지만 이러한 현실이 오히려 필자에서 더 큰 문제의식을 느끼고 연구에 임하게 했다.

군에 대한 국민의 신뢰는 더 이상 떨어질 곳이 있나 싶을 정도로 추락했다. 그 누구도 이에 대해 부인할 수 없을 것이다. 그리고 이에 대한 원인은 군에게 있다. 앞으로 군이 스스로 문제를 해결하고 책임지려고 하는, 자정하는 모습을 보여주지 않는다면, 더 이상 국민은 군을 신뢰하지 않을 것이다.

집안 문제를 외부에 의존하고 맡기는 것은 군 조직의 자율성과 전문성을 스스로 포기하는 것과 다름없다. 이제 군은 정치적 중립을 철저히 준수하는 가운데서도, 스스로 성찰하고 개선할 수 있는 자정 능력을 반드시 갖추어야 할 때이다.

이러한 측면에서 위법한 명령에 대한 군인의 복종 메커니즘을 이해하는 것은 매우 중요하다. 국방 시스템 전면의 안정성을 확보하고, 군의 정치적 중립을 공고히 하며, 나아가 제복 입은 시민으로서 군인의 헌법적 책임을 바로 세우는 데 필수적인 과제이기 때문이다. 이 가운데 역사적 사건은 단순히 과거의 잘못으로 치부될 수 없는 중요한 연구 대상이 된다.

한편, 「군형법」 제47조는 군인의 복종 대상을 정당한 명령과 규칙으로 명확히 한정하고 있다.¹⁾ 대법원 역시 ‘12·12 군사 반란’ 사건 판결(대법원, 1997, 96도 3376)을 통해 “「군형법」상 반란죄가 다수의 군인이 작당하여 병기를 휴대하고 국권에 반항하고, 대통령의 군 통수권 및 육군참모총장의 군 지휘권에 반항한 행위는 반란죄에 해당한다.”라고 판시하며, 폭력으로 군권이나 정권을 장악하는 쿠데타는 성공 여부와 관계없이 사법 심판의 대상이며 형사책임은 배척될 수 없음을 명확히 하였다.²⁾

그럼에도 해결되지 않는 의문은 여전히 존재한다. 그것은, “법적으로, 제도적으로 위법한 명령은 복종하지 않아도 되지만, 왜 군인은 위법한 명령에 복종하는가?” 좀 더 본질적으로 말하자면, “위법한 명령임에도 복종을 선택하는 원인은 무엇인가?”

이러한 물음에 답하기 위해 본 연구는 군인이 위법한 명령에 대해 복종을 선택하는 메커니즘으로 ‘처벌 인식 오류(Punishment Perception Error)’라는 이론적 틀을 제시하며, ‘12·12 군사 반란’을 통해 이론의 타당성을 검증하고자 한다.

특히, 본 논문은 위법한 명령에 복종하는 원인을 단순히 법학적 관점에 머무르지 않고, 법학(제도적)·조직학·심리학이 융합되어 상호작용하는 연구라는 점에서 차별성을 갖는다.

법학적 분석은 위법한 명령에 대한 규범적·제도적 한계를 드러내고, 조직학적 접근은 군 조직의 구조와 권력관계 속에서 복종이 어떻게 강화되는지를 설명하며, 심리학적 탐구는 개인이 처벌을 오인하거나 과대평가하는 심리 메커니즘을 규명한다.

1) 「군형법」 제47조(명령 위반) : 정당한 명령 또는 규칙을 준수할 의무가 있는 사람이 이를 위반하거나 준수하지 아니한 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고에 처한다.

2) 대법원 1997. 4. 17. 선고 96도3376 판결 : 「군형법」상 반란죄는 다수의 군인이 작당하여 병기를 휴대하고 국권에 반항함으로써 성립하는 범죄이고, 여기에서 말하는 국권에는 군의 통수권 및 지휘권도 포함된다고 할 것인바, 반란 가담자들이 대통령에게 육군참모총장의 체포에 대한 재가를 요청하였다고 하더라도, 이에 대한 대통령의 재가 없이 적법한 체포 절차도 밟지 아니하고 육군참모총장을 체포한 행위는 육군참모총장 개인에 대한 불법체포 행위라는 의미를 넘어 대통령의 군 통수권 및 육군참모총장의 군 지휘권에 반항한 행위라고 할 것이며, 반란 가담자들이 작당하여 병기를 휴대하고 위와 같은 행위를 한 이상 이는 반란에 해당한다.

이러한 다양한 관점과 학문이 서로 융합하고 서로 작용하며 영향을 미침으로써, 위법한 명령 복종 현상을 보다 입체적이고 심층적으로 분석할 수 있는 기반을 제공한다.

앞으로 이어지는 제Ⅱ장에서는 인식 오류와 관련된 기존 이론의 한계를 검토하고, 새로운 분석 도구이자 이론적 틀로 ‘처벌 인식 오류’를 제시한다. 제Ⅲ장은 앞서 제시한 이론을 검증하기에 적합한 역사적 사례로 ‘12·12 군사 반란’을 통해 ‘처벌 인식 오류’가 현실에서 작동하는 메커니즘을 살펴본다. 제Ⅳ장은 제Ⅲ장에서 도출된 분석 결과를 바탕으로, 위법한 명령에 대한 거부를 현실적으로 가능하게 하기 위한 정책 방안을 제시한다. 마지막으로 제Ⅴ장에서는 연구 의의와 한계, 후속 연구 방향을 제시한다.

Ⅱ. 이론적 배경: 처벌 인식 오류

1. 선행 연구 한계

현재까지 복종 현상과 관련된 다양한 연구가 진행되어왔지만, 기존 연구는 군과 같은 특수한 조직적 특성을 갖는 집단에서 발생하는 복종 현상에 대해서는 충분히 설명하지 못하는 한계를 보인다.

권위 복종 이론(Milgram, 1974)³⁾은 실험실 환경에서 권위자의 명령에 대한 개인의 복종 심리를 입증했으나, 실제 군 조직과 같은 폐쇄적·위계적 환경에서의 장기적 관계, 경력, 생존 전략 등 현실적 상황을 반영하지 못한다. Milgram의 실험에서 진행된 바와 같이, 낮은 실험자의 명령에 따르는 것과 수년간 군과 같은 위계질서 속에서 동고동락하며 자기 경력과 미래가 직결된 상관의 명령에 따르는 것은 본질적으로 다른 차원의 성격을 보여준다. 또한, Milgram의 실험 참가자들은 실험 종료 후 일상으로 복귀하여 실험과 단절된 상황에 놓이지만, 군인은 해당 조직 내에서

3) Milgram, S. (1974). *Obedience to Authority: An Experimental View*. New York: Harper & Row.

지속적으로 생활하며 그 결정의 결과를 온전히 감당해야 하는 특성이 있다.

집단 동조 이론(Asch, 1956)⁴⁾ 역시 단순 상황에서의 동조 현상을 보여주지만, 법적 책임과 조직 내 이해관계가 얽힌 군 조직의 복잡성을 설명하기에는 한계가 있다. Asch의 선분 길이 판단 실험과 같은 단순한 동조효과에 대한 실험과 개인의 법적 책임, 경력, 심지어 동료의 안전까지 걸릴 수 있는 위법한 명령에 대한 복종이라는 복잡하고 중대한 상황을 동일 선상에서 비교하는 것은 바람직하지 않다.

고전적 억제 이론(Becker, 1968)⁵⁾은 처벌의 확실성, 엄중성, 신속성에 기반한 합리적 계산을 통해 범죄를 예방할 수 있다고 보지만, 개인의 위험 인식이 주관적이고 체계적으로 왜곡될 가능성을 충분히 고려하지 못한다. 군 조직에서는 공식적 처벌(예: 항명죄)과 비공식적 제재(예: 조직 내 불이익, 평판 손상)가 복잡하게 얽혀 있다. 그리고 단기적 이익(예: 상관의 신임, 진급)과 장기적 위험(예: 법적 책임, 도덕적 파탄)이 상충하는 현실을 제대로 반영하지 못한다. 더욱이, 개인이 모든 위험과 보상을 객관적이고 일관되게 인식한다고 가정하는 경향이 있어, 본 연구에서 주목하는 인식 오류 자체의 근본적인 메커니즘을 설명하는 데 한계가 있다.

지각적 억제 이론(Paternoster, 1987)⁶⁾은 객관적 처벌 위험보다 개인이 지각하는 처벌 위험이 행동에 더 큰 영향을 미친다고 강조하지만, 군 조직에서처럼 객관적 현실과 반대 방향으로 위험 인식이 왜곡되는 현상, 즉 실제로는 더 위험한 선택을 덜 위험하다고 인식하는 오류, 그리고 처벌 회피 동기뿐 아니라 본 연구가 제시하는 기대 이익이라는 유인 요인이 복합적으로 작용하는 메커니즘에 대한 설명은 부족하다.

조직 사회화 이론(Van Maanen & Schein, 1979)⁷⁾은 개인이 조직 내 규범과 가치를 내면화하는 과정을 설명한다. 조직 사회화는 개인이 새로운 역할에서 성공하는

4) Asch, S. E. (1956). "Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority." *Psychological Monographs: General and Applied*, 70(9), 1-70.

5) Becker, G. S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.

6) Paternoster, R. (1987). "The Deterrent Effect of the Perceived Certainty and Severity of Punishment: A Review of the Evidence and Issues." *Justice Quarterly*, 4(2), 173-217.

7) Van Maanen, J., & Schein, E. H. (1979). "Toward a theory of organizational socialization." *Research in Organizational Behavior*, 1, 209-264.

데 필요한 지식, 기술, 행동을 학습하는 과정으로 정의되며, 이는 조직 문화와 사회 구조에 개인을 통합시키는 중요한 과정이다. 그러나 이 이론은 법적·윤리적 규범과 조직 내부의 비공식적 또는 왜곡된 규범이 첨예하게 충돌하는 특수한 상황에서의 인지적 갈등과 그 해결 과정을 충분히 다루지 못한다. 조직 사회화 과정에서 개인은 조직의 기대와 규범을 내면화하게 되지만, 이러한 과정이 항상 긍정적인 결과를 가져오는 것은 아니다. 특히 군 조직에서 상관의 명령은 절대적이라는 인식이 과도하게 경직되어 뒤틀린 상명하복 문화로 변질될 경우, 이는 군인의 합리적 판단력과 양심을 마비시키고, 명백히 불법적인 행위나 권력 남용에 맹목적으로 가담하게 만드는 주요 원인이 될 수 있다.

이처럼 기존 복종 현상을 설명하는 이론들은 각자의 논리로 일정 부분 복종 현상에 대한 이론적 기여를 하고 있다. 그러나 군 조직과 같은 특수한 상황에 놓인 군인이 겪는 법적 모호성, 조직적 압력, 개인적 심리 등 다양한 요인이 서로 작용하는 복합적 인지 오류 현상에는 적용하기 어렵다는 한계를 갖고 있다.

2. 새로운 분석 틀

가. 처벌 인식 오류의 정의

‘처벌 인식 오류(Punishment Perception Error)’란 개인이 위법한 명령에 직면했을 때, 거부와 복종 각각에 따른 처벌 위험을 객관적 사실과 반대로 인식하는 인지적 오류 현상을 말한다. 객관적 사실에 따른 합리적 인지 상태가 아닌, 명령을 거부할 경우 실제보다 더 큰 위험이 있다고 느끼고, 복종할 경우에는 위험이 거의 없다고 생각하는 인지적 오류 상태를 의미한다.

기존 이론들이 주로 개인이 인지하는 개인의 능력 자체를 문제의 원인으로 지목했다면, ‘처벌 인식 오류’는 제도적, 조직적, 심리적 등 다양한 요소가 서로 작용하며, 복합적으로 얹힌 결과라는 점에서 차별점이 있다.

나. 처벌 인식 오류의 발현 조건

‘처벌 인식 오류’는 개인의 인지능력으로 생기는 문제만으로 발생하지 않는다. 제도적, 조직적, 심리적 요인들이 서로 작용하며 복합적으로 발현된다.

첫째, 제도적 요인은 위법한 명령에 대한 복종 거부자에 대한 보호 제도와 장치가 미비하다는 점이다. 현행 제도에서 말하는 명백한 위법성이라는 판단 기준은 지나치게 추상적이고 해석의 여지가 많다. 어느 정도의 위법성이 명백하다고 볼 수 있는지, 최종적으로 누가 이를 판단할 권한을 가지는지, 그리고 그 과정에서 고려해야 할 구체적인 요소들이 무엇인지에 대한 명확한 가이드라인이 부족하다. 또한, 설령 위법한 명령을 거부하는 것이 법적으로는 정당하더라도, 실제로 거부했을 때 자신을 보호해 줄 구체적이고 실효성 있는 장치가 불분명하거나 미흡하다고 판단하면, 개인은 거부 행위를 실제보다 훨씬 더 위험하고 무모한 것으로 인식하게 된다.

둘째, 조직적 요인은 군 조직 특유의 상명하복 문화이다. 상명하복 문화가 잘못되었다고 비판하는 것이 아니다. 본질적으로 갖고 있는 성격으로 인한 발현 요소에 주목하는 것이다. 군 특유의 상명하복 문화가 뒤틀린 방향으로 발전하게 될 때, 위계적 조직 문화, 정치화되거나 왜곡된 인사 시스템, 그리고 정보 흐름의 제약 등이 발생한다. 상명하복이 조직의 절대적인 가치로 여겨지는 환경에서는 개인의 비판적 사고가 자연스럽게 억압되고, 명령의 내용보다는 명령을 내린 사람의 지위나 권위에 더 주목하게 되어, 이에 따르는 맹목적인 사고방식이 자연스럽게 형성될 수 있다.

만약 진급과 보직이 개인의 능력과 성과보다, 상급자와의 사적 관계나 정치적 성향, 또는 비공식 네트워크(사조직 등) 소속 여부에 의해 좌우된다는 인식이 조직 내에 팽배한다면, 명령 거부로 인한 조직 내 불이익을 극도로 과대평가하거나, 반대로 위법 명령에 순응함으로써 얻을 수 있는 잠재적 이익을 비합리적으로 과대평가하게 된다.

또한, 군사적 보안이라는 명목하에 정보 접근이 제한되거나, 비공식적 채널을

통해 왜곡되거나 불확실한 정보가 유통되고, 공식 정보보다 더 큰 영향력을 행사하는 상황에서는, 개인의 추측과 불안에 기반한 왜곡된 위험 평가를 내릴 가능성이 높아진다.

셋째, 심리적 요인은 개인이 위법 명령에 대해 복종하는 과정에서 다양하게 발현된다. 예를 들어, 확증 편향(confirmation bias)은 기존에 이미 갖고 있는 판단과 선입견에 기반한 정보를 선택적으로 받아들이는 경향을 말한다. 개인은 확증 편향에 따라 자신이 복종하기로 한 명령이 위법하더라도, 기존 판단과 선입견에 따른 정보로 판단될 때 정당하다고 확신하게 만든다.

이 과정에서 복종하기로 한 결정은 더욱 강화되며, 결국 이에 반대되는 사실이나 비판적 관점은 배제되거나 과소 평가된다. 과정의 결정이 되며 더욱 강화된다. 결국, 이에 반대되는 사실과 비판적 관점은 배제되거나 과소 평가된다. 또한, 가용성 휴리스틱(availability heuristic)은 인상 깊은 사건이나 자신의 경험(예: 명령에 불복종해서 불이익을 당한 동료 등)을 현실에 입각한 사실보다 과장된 위험으로 인식하게 만들고 인식 오류를 일으킨다.

이와 더불어, 제한된 합리성(bounded rationality)은 복잡하고 긴박한 상황에서는 인간의 판단이 절대 완전할 수 없다는 점에 주목한다. 특히 군과 같이 지휘 체계에 의한 빠른 판단과 명령에 대한 복종이 요구되는 상명하복의 특성이 있는 조직에서는, 시간을 충분히 갖고 정보를 체계적으로 분석하거나 여러 가지 대안을 심사숙고하는 과정이 생략될 수 있다. 이러한 환경에서는 위법한 명령일지라도, 상관의 명령에 즉각적으로 복종하는 것이 가장 쉽고 합리적인 선택으로 받아들여지기도 한다.

그리고 여기에 개인의 불안, 앞으로의 진로와 군 경력에 대한 기대, 조직 내에서 소외당하는 것에 대한 두려움 등이 결합되면, 심리적 요인은 더욱 강화되면서 처벌에 대한 합리적인 인식이 오류를 일으켜 위법한 명령에 대한 복종이 정당화되는 경향이 강해진다.

하지만 중요한 점은 이러한 제도적, 조직적, 심리적 요인들이 개별적으로 작용하는 것이 아니라, 서로 복합적으로 상호작용을 하며 일종의 피드백 고리(feedback loop)를 형성하여 ‘처벌 인식 오류’를 증폭시키거나, 반대로 완화하는 방향으로

영향을 미친다는 것이다. 가령, 불명확한 법 제도는 개인이 복종과 거부를 선택하는데 구조적 불확실성을 높이고, 이렇게 발생한 불확실성은 조직 내 압력에 쉽게 굴복하도록 특정 방향(주로 복종)으로 유도하며, 개인의 심리적 성향과 결합하여 최종적인 반응 양상을 결정하는 데 영향을 미칠 수 있다.

하지만 이러한 과정은 단순한 선후관계로 설명할 수 없다. 시간이 흐르면서 각 요소 간의 경계는 모호해지고, 상호작용은 더욱 복잡하게 진행된다. 결국, 초기의 작은 인식 왜곡이 점진적으로 확대되고 융합 재생산되어, 심각한 수준의 ‘처벌 인식 오류’로 발전할 수 있다.

이렇듯 ‘처벌 인식 오류’는 단순히 개인의 문제만으로 발생하지 않는다. 제도적, 조직적, 개인적 요소가 상호작용하고 융합하며 발생하는 복잡한 메커니즘의 산물이다. ‘처벌 인식 오류’는 기존 연구들이 설명하지 못했던, 위법한 명령에 대하여 군인이 복종을 선택하게 되는 행동에 따른 근본적인 메커니즘을 밝히고 이해하는데 보다 깊이 있는 통찰을 제공할 수 있을 것이다.

다. 처벌 인식 오류의 핵심 메커니즘

‘처벌 인식 오류’는 세 가지 핵심 메커니즘으로 작동된다.

첫째, 복종 위험의 과소평가(Underestimation of Compliance Risks)다. 군인이 위법한 명령에 복종할 경우, 내란죄나 직권남용죄 같은 중대한 법적 처벌의 위험성이 존재함에도 불구하고 이에 대한 처벌을 실제보다 낮게 인식하는 경향이다. 「형법」 제87조에 따르면 내란죄의 경우 수괴는 사형, 무기징역 또는 무기금고에 처하며, 모의에 참여하거나 지휘하거나 기타 중요한 임무에 종사한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역이나 금고라는 극형이 부과될 수 있다. 그런데도 개인은 “상급자가 모든 책임을 질 것이다.”, “모두가 따르고 있으니 문제없을 것이다.”, “국가적 위기 상황이므로 불가피하다.” 등의 자기 합리화를 통해 위험 인식을 둔감하게 만든다.

둘째, 복종 이익의 과대평가(Overestimation of Compliance Benefits)다. 이는 군인이 명령권자의 위법한 명령을 따름으로써 얻을 수 있는 조직 내 이익이나 개인적

보상을 실제보다 크고 확실하게 인식하는 현상이다. 복종함으로써 진급, 핵심 보직 이동, 명령권자의 특별한 신임과 정치적 후원 등을 기대하며 이를 과대평가한다. 특히 이러한 현상은 군 조직 내 인사 시스템이 정치화되어 있거나 비공식 네트워크의 영향력이 강하다고 인식할 경우, 이러한 기대 이익은 개인의 경력과 미래에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 달콤한 유혹으로 작용하여, 위법 명령 복종을 더 안전하고 합리적인, 심지어 매력적인 선택으로 여기게 만드는 강력한 동기가 된다.

셋째, 거부 위험의 과대평가(Overestimation of Refusal Risks)다. 군인은 명백히 위법한 명령을 거부하는 것이 법적으로 정당한데도, 이를 매우 위험한 선택으로 인식하는 경향이다. 「군형법」 제44조에 따르면 항명죄는 상관의 정당한 명령에 반항하거나 복종하지 아니한 경우에만 성립하므로, 위법한 명령에 대한 거부는 원칙적으로 항명죄의 구성요건에 해당하지 않는다.⁸⁾ 그런데도, 인사상 불이익(진급 누락, 진급과 거리가 멀다고 판단하는 한직으로의 보직 이동 등), 동료들로부터의 배척과 고립, 상급자의 지속적인 견제와 괴롭힘 등을 실제보다 훨씬 심각하고 회복 불가능한 것으로 과대평가하는 경향을 보인다.

Ⅲ. ‘12·12 군사 반란’으로 바라본 ‘처벌 인식 오류’의 검증

1. 발현 조건 검증

가. 법적 제도적 모호성: 불확실성의 심화

제Ⅱ장에서 논의한 바와 같이, 법적 규범이 모호하고, 위법한 명령에 대한 거부자가 실질적으로 보호받을 수 있는 장치가 없는 상황에서는 개인 인식의 불확실성이 심화할 수 있다는 가설을 제시한다.

8) ‘12·12 군사 반란’ 사건 판결(대법원, 1997, 96도3376) “상관의 위법한 명령에 따라 범죄행위를 한 경우에는 상관의 명령에 따랐다고 하여 부하가 한 범죄행위의 위법성이 조각될 수 없다.”라는 것은 부하가 상관의 명령에 따랐다고 해서 그 행위가 정당화되거나 처벌을 피할 수 없음을 의미한다. 이는 부하에게 위법한 명령을 거부할 법률상 의무가 있음을 역설적으로 증명한다고 볼 수 있다.

당시 보안사령관 겸 합동수사본부장(전두환)은 육군참모총장(정승화)이 김재규 사건에 연루되었다는 이유를 들어, 대통령(최규하)에게 육군참모총장의 연행을 요청했으나 거부당했다. 그런데도 합동수사본부장은 대통령의 재가 없이 독단적으로 육군참모총장을 연행하였으며, 서울 지역 주요 병력의 이동 역시 대통령의 승인을 받지 않고 단행되었다. 이후 이 같은 조치에 대한 사후 승인을 얻기 위해 대통령에게 압박을 가하였고, 결국 대통령은 12월 13일 새벽에 이르러 육군참모총장의 연행을 승인한다.

이 과정은 헌법과 법률이 부여한 법적 권한을 지닌 육군참모총장 등 지휘관들의 지휘 체계가 하나회와 같은 사조직을 기반으로 군의 실질적 병력을 장악한 신군부의 비합법적 권력에 의해 무력화되는 괴리를 보여준다. 이에 따라 군인들은 ‘누가 법적인 정당성을 가졌는가?’가 아닌, ‘누가 더 큰 물리적 힘을 가졌는가?’를 기준으로 명령의 옳고 그름을 판단해야 하는 극심한 혼란에 빠졌고, 이것은 곧 정당한 명령의 기준 자체는 명확했으나, 법적 권한과 실질적 권력이 충돌하는 특수한 상황에서는 그 기준을 적용하는 것이 현실적으로 불가능했음을 보여준다.

결과적으로 이러한 상황에서 당시 군인들은 어느 명령이 합법적인가에 대해 명확하고 쉽게 판단하기 어려웠다. 이러한 법적 제도적 모호성은 개인 인식의 불확실성으로 작용하여, 위법한 명령에 대해 거부하는 것에 대한 개인의 판단 능력을 현저히 저하한 요인으로 작용하였다.

나. 조직적 압력: 비공식 네트워크

또한 비공식 네트워크의 조직적 압력이 공식 지휘 체계를 우회하여 개인의 의사 결정에 직접 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 이러한 압력의 작동 방식은 당시 군 내부의 비공식 네트워크로서 사조직인 하나회를 통해 살펴볼 수 있다.

하나회는 육군사관학교 11기 출신 장교들을 중심으로 결성된 군 내 비공식 네트워크 중 하나로, 사조직으로 표현할 수 있는 엄격한 폐쇄성을 갖고 있다. 이들은 또한 정치적 인맥과 충성심을 기반으로 군 내에서 강한 영향력을 행사했다.

특히 10·26 이후 권력 구조가 유동적이고 공식적인 명령체계의 기준이 모호하고

흔들리던 시기에 하나회 구성원들은 비공식 채널을 통해 정보를 장악하고, 군의 핵심 보직을 장악하며, 병력 이동이나 명령 실행 여부에 대한 실질적 영향력을 행사하였고, 이는 결과적으로 정식 지휘 체계를 거치지 않고 우회하는 형태로 나타났다.

이렇게 하나회와 같은 비공식 네트워크 사조직은 공식적 권한과 무관하게 구성원 간 암묵적 지시와 기대를 통해 집단적인 행동 방향을 유도했다. 그리고 결과적으로 당시 군인들은 공식적인 명령보다, 하나회 내부의 분위기와 요구에 더 큰 영향을 받게 되는 구조 속에 놓이게 되었다.

특히 주목할 점은 하나회 네트워크의 광범위한 영향력을 볼 수 있다. 신현익·오영달(2019)에 따르면, 보안사령관이 주도하여 하나회 중심의 보수적 소장 장성 세력들이 양대 군 세력 중 하나를 형성했다고 보았다.⁹⁾ 이는 하나회 네트워크가 공식적 지휘 체계를 우회하여 광범위한 영향력을 행사했음을 보여준다.

다. 심리적 요인: 극한 상황에서의 판단력 저하

마지막으로 극도의 긴장 상태나 불확실성이 지배하는 상황에서 개인의 판단력과 의사결정 능력이 심각하게 저해될 수 있다. 이러한 심리적 요인은 당시 권력 공백기에 발생한 전반적인 사회적 혼란과 심리적 불안 속에서 구체적으로 확인할 수 있다.

당시의 정황을 회고한 증언에 따르면, 당시 한국일보 논설 위원이었던 정경희는 “실세는 따로 있다는 거 그 실세가 과연 누구며 앞으로 어떻게 될 것인가를 의심... 일부 정치군인들이 정권 찬탈을 하리라고는 도저히 생각을 못 할 정도였습니다.”라고 발언한 바 있다.¹⁰⁾ 이는 당시 상황이 권력의 실질적 중심이 누구인지조차 명확하지 않을 정도로 불투명했으며, 일반적인 상식으로는 예상하기 어려운 정치적 급변 사태가 전개되었음을 보여준다.

이렇듯 당시 언론들은 군 내 긴박한 정세를 실시간으로 보도하거나 해석하기에 역부족이었다. 특정 집단에 의한 정보 검열과 유통이 차단되어 언론도 상황을 충분

9) 신현익, 오영달. (2019). “1979년 한국 신군부의 12·12쿠데타와 미국의 관망 정책.” 『한국정치학회보』, 53(4), 265-285.

10) KBS 뉴스. “12.12 사건 군사 반란 첫 판결.” (1995. 12. 12.).

히 파악하지 못한 채 정확하고 자세히 보도하지 못하고, 피상적인 보도에 그치게 되었다.

이와 같은 특정 비공식 네트워크에 의한 정보의 독점과 통제는 비공식 네트워크 사조직에 속하지 못한 일반 장교들에게 강한 심리적 압박과 혼란을 유발하였다. 이러한 현상은 결과적으로 상황에 대한 합리적 분석이나 독립적 판단을 더욱 어렵게 만드는 환경으로 작용하였다.

이처럼, 정보의 제한과 미래에 대한 불확실성, 그리고 기존 질서에 대한 인식 혼란은 상호 복합적으로 작용하여 개인의 위험 인식을 왜곡시키고, 단기 생존을 위해 위법한 명령에 복종하는 선택지를 선호하게 만드는 심리적 요인으로 작용하였다.

2. 핵심 메커니즘 검증

가. 복종 위험 과소평가 메커니즘

위법한 명령에 대해 복종할 때, 발생하는 위험을 과소평가한다. 이러한 현상은 당시 군인들이 「군형법」상 중대한 반란죄에 해당하는 행위를 합법적 수사 활동 또는 정당한 군사 활동으로 인식한 것을 통해 명확히 확인된다. 그들이 과소평가했던 위험은 자신의 행위가 불러올 치명적인 법적 처벌과 명령에 숨겨진 진짜 목적(군사 반란)이었다.

MBC 뉴스(1994. 10. 29.)에 따르면, “검찰은 12·12는 신군부 세력이 군 명령체계를 무시한 채 병력을 불법 동원해 군권을 탈취한 반란으로 드러났다는 요지의 수사 결과를 공식 발표”했다고 보도했다.¹¹⁾ 또한 KBS 뉴스(1995. 12. 12.)에 따르면, “서울 중앙지방법원 민사합의 18부는 12·12사건, 당시 전두환 씨 등 신군부 측이 정승화 당시 계엄사령관을 제거하기 위한 모의를 하는 등 치밀한 사전계획 아래 군사 반란을 일으킨 점이 인정되며 이는 명백한 불법행위”라고 판시했다.¹²⁾

그럼에도 당시 위법한 명령에 복종한 군인들은 자신들의 행위가 초래할 치명적인

11) MBC 뉴스. “검찰, 12.12사태는 군사 반란으로 규정.” (1994. 10. 29.).

12) KBS 뉴스. “12.12 사건 군사 반란 첫 판결.” (1995. 12. 12.).

법적 위험과 그 명령에 숨겨진 진짜 목적(군사 반란)을 과소평가했다. 이들은 상관의 허위 정보와 교묘한 통제 속에서 명령이 위법하기는 하지만, 그 행위에 따르는 처벌은 없을 것이라고 인식했거나, 나아가 정의로운 행동이라고 믿었다. 이는 위법한 명령에 복종할 때 발생하는 위험을 과소평가하는 메커니즘이 작동했음을 보여준다.

나. 복종 이익 과대평가 메커니즘

위법한 명령에 복종할 때, 행위자는 잠재적 이익을 과대평가하거나, 예상되는 위험을 과소평가하는 경향을 보인다. 이 두 가지 메커니즘은 12·12 군사 반란에 가담했던 군인들에게 모두 작동했음을 확인할 수 있다. 특히, 하나회 소속 군인들이 성공한 쿠데타는 처벌받지 않는다는 인식 아래 자신들이 얻게 될 이익을 과대평가하고, 반란이 실패할 경우의 위험을 과소평가한 현상이 두드러진다.

1979년 12월 13일 오전 9시 9사단장 노태우와 50사단장 정호용은 각각 수경사령관과 특전사령관으로 취임하며 군권을 장악했다. 이는 반란 성공으로 단기적 권력과 영향력, 그리고 그에 따른 경제적 이익을 확보한 것으로 볼 수 있다. 특히, 노태우는 반란 성공 후 단기적으로 신군부의 핵심으로 권력을 장악하고 최고 권력자의 자리에 오르는 등 실제 예상했던 것 이상의 이익을 얻었다. 이러한 사실은 이들이 성공한 내란을 통해 처벌받지 않고 권력을 획득할 수 있다는 위험 과소평가가 강하게 작동했음을 증명한다.

그러나 이들의 이익에 대한 기대가 과대평가였다는 점도 역사로 알 수 있다. 그들이 누렸던 이익은 사법적인 단죄와 역사적 오명 앞에서 그 가치가 퇴색되었기 때문이다. 대법원 1997년 4월 17일 선고 96도3376 판결에 따르면, 전두환은 무기징역, 노태우는 징역 17년이 확정되었다. 비록 1997년 12월 22일 특별사면으로 석방되었지만, 이들은 헌법을 유린하고 군의 명예를 실추시킨 주역이라는 역사적 평가와 함께 영원히 남게 되었다.¹³⁾ 이처럼 그들이 기대했던 영광과 영원한 권력은 결코 실현되지 못했으며, 결국 장기적인 관점에서 그들의 선택은 커다란 손실이었다.

13) 대법원 1997. 4. 17. 선고 96도3376 판결

따라서 12·12 군사 반란은 ‘위험의 과소평가’와 ‘이익의 과대평가’라는 두 가지 메커니즘이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있다. 그들은 단기적인 성공에 따른 이익에만 집중하고, 그 행위가 장기적으로 가져올 법적·역사적 단죄라는 위험을 무시했으며, 궁극적으로 얻을 수 있다고 생각했던 진정한 명예와 정당성을 잃었다.

다. 거부 위험 과대평가 메커니즘

위법한 명령에 대해 거부할 때, 직면할 수 있는 위험은 과장되게 인식하는 경향이 있다. 이러한 현상은 특히 하나회에 속하지 않은 군인들 사이에서 나타난 복종 양상을 통해 뚜렷하게 드러난다.

당시 군 내부에서 하나회라는 강력한 비공식 네트워크 사조직에 소속되지 않은 이들은, 명령 불복종 시에 조직적으로 배제되거나 보복당할 수 있다는 인식을 공유하고 있었다. 그리고 실제로 이러한 두려움은 법적으로 위법한 명령에 대해서는 복종하지 않아도 되지만, 그에 대한 실질적인 보호를 신뢰할 수 없었기에 더욱 증폭되었다.

즉, 위법한 명령에 대한 합법적인 거부에 대해 충분한 정보가 제공되지 않았거나, 정보가 존재하더라도 군 내부의 권위주의적 분위기 속에서 그러한 지식이 실질적인 판단 근거로 작동하지 못한 것이다. 이에 따라 객관적 위험보다 주관적 공포가 훨씬 더 강하게 인식되었고, 이는 많은 군인이 소극적 복종 혹은 방관이라는 태도를 선택하게 되는 결정적 요인으로 작용하였다.

이러한 현상은 ‘처벌 인식 오류’ 이론이 설명하는 바와 같이, 개인이 위험 요소를 체계적으로 과장하여 인식하게 되는 인지적 오류 메커니즘이 실제 상황에서 어떻게 구체화되는지를 잘 보여준다고 할 수 있다.

당시 기록에 따르면, 특전사령관 비서실장이던 김오랑 중령은 상관인 정병주 특전사령관을 지키려고 반란군과 총격전을 벌이다 숨졌다. 그의 죽음은 훗날 ‘군인으로서 국가와 국민에 대한 충성을 다한 행동’으로 인정받았으며, 2014년 국립서울현충원에 안장되는 등 명예가 회복되었다.¹⁴⁾ 이는 위법한 명령에 대한 저항이 법적

으로 정당성을 인정받았음을 보여주는 사례이다. 그럼에도 당시 대부분의 군인은 명령 거부 시 즉각적인 물리적 위협을 과대평가하여 저항을 시도조차 하지 않았다.

또한, 제2차 세계대전 후 나치 전범들을 재판한 뉘른베르크 국제군사재판에서 “상관의 명령에 따랐을 뿐”이라는 변명은 다음과 같은 법률 조항에 따라 명시적으로 배척되었다. 국제 군사재판소 헌장 제8조는 “피고인이 정부 또는 상관의 명령에 따라 행동했다는 사실은 그를 책임으로부터 면제하지 못한다. 다만 재판부가 정의를 위해 필요하다고 판단하면 형을 감경할 수 있는 사유가 될 뿐이다.”라고 명시했다. 이는 위법한 명령에 대해서는 군인에게 복종의무가 없으며, 그 행위에 대한 책임은 개인에게도 있다는 것을 명확히 보여준다.

그리고 대법원 1997년 4월 17일 선고 96도3376 판결에 따르면, “상관의 적법한 직무상 명령에 따른 행위는 정당행위로서 「형법」 제20조에 의해 위법성이 조각된다고 할 것이나, 상관의 위법한 명령에 따라 범죄행위를 한 경우는 상관의 명령에 따랐다고 하여 부하가 한 범죄행위의 위법성이 조각될 수는 없다.”라고 판시하여 법적으로는 위법한 명령 거부가 정당함을 명확히 했음에도 불구하고, 당시 군인들은 이러한 법적 보호에 대한 인식이 부족했다.

결국, 이러한 사실들은 위법한 명령에 거부할 때, 직면할 수 있는 위험을 과장되게 인식한다는 메커니즘이 작동했음을 보여준다. 위법한 명령에 대한 거부로 인해 발생하는 실제 법적 위험은 제한적이었으나, 물리적 위협에 대한 공포와 법적 보호에 대한 무지 또는 신뢰 결여로 인해 대부분의 군인은 저항을 포기했던 것이다.

14) 2014년 군사망사고진상규명위원회는 김오랑 중령의 죽음을 ‘순직’이 아닌 ‘전사’로 재분류하였다. 군 인사법에 따르면, ‘전사’는 적과의 교전이나 무장 반란 등을 진압하는 과정에서 사망한 경우에만 해당한다. 이는 그의 죽음이 단순한 임무 수행 중의 사고가 아니라, 헌정 질서를 수호하기 위한 행동이었음을 국가가 인정한 것으로 볼 수 있다.

IV. 군의 정치적 중립과 위법 명령 거부 실효성 확보

‘처벌 인식 오류’를 통해 살펴본 ‘12.12 군사 반란’에 대한 분석은 오늘날에도 군의 정치적 중립과 위법한 명령에 대한 실질적 거부 메커니즘의 구축이 시급한 과제를 다시 한번 상기시킨다. 유사한 사례의 재발을 방지하기 위해서는, 헌법과 법률에 근거한 정당한 거부가 조직 내에서도 보호받고 정당화될 수 있는 환경을 마련해야 한다.

이는 군인을 단순한 명령 수행자로 보는 인식을 넘어서, ‘제복 입은 시민(Citizen in Uniform)’으로서 책임과 자율성을 갖춘 존재로 인정하는 새로운 패러다임의 전환을 의미한다.

1. 법제도 개선: 위법 명령 거부의 실질적 보장 및 보호 강화

군인의 위법한 명령 거부에 대한 법적 기반 정비와 보호 조치 강화는 군의 민주적 발전을 위해 시급한 과제이다. 특히, 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」 제25조에 위법한 명령에 대한 거부권이나 이의제기권이 명시되어야 한다는 논의가 활발히 진행되는 상황을 고려하여, 국방부와 국회(국방위원회, 법제사법위원회)는 협력하여 다음과 같은 구체적인 법률 개정을 추진해야 한다.

현행 「군형법」 제47조는 명령에 대한 복종 대상을 ‘정당한 명령과 규칙’으로 한정하고 있으나, 그 내용이 추상적이고 구체적이지 못해 실질적인 보호에 한계가 있다.

군은 이러한 규정을 더욱 구체화하여 정당한 거부 행위자에 대한 법적 처벌 면제 뿐만 아니라 조직 내 어떠한 형태의 불이익(인사, 진급, 보직, 근무평정, 교육 기회 박탈, 따돌림 등)도 금지함을 명시해야 함이 시급하다.

나아가 이를 위반하여 보복 조치를 한 지휘관이나 동료에 대해서는 명확한 징계 및 처벌 조항을 신설하거나 강화해야 한다. 그리고 이러한 행위를 조사하고 감독하는 기능도 수행해야 한다. 이러한 조치를 통해 개정된 법률에 따라 관련 내부 훈령 및 규정을 정비해야 한다.

더불어, 군인이 위법성 판단에 어려움을 겪지 않도록 위법성 판단 기준을 구체화하고 이를 지원하는 절차를 마련하는 것도 중요하다. 국방부 법무관리관실, 각 군 본부 법무실, 합동참모본부 등은 ‘명백성’ 요건 등 위법성 판단 기준을 구체화하기 위한 군 내부 지침 및 다양한 실제 사례를 포함한 교육 자료를 개발·보급해야 한다.

국방부는 주요 판례 및 법률 해석을 종합하여 주기적으로 가이드라인을 업데이트하고, 명령의 위법성에 대한 의문이 있을 때 군인이 익명으로 또는 실명으로 신속하게 법무관이나 외부 독립기관(예: 군 인권보호관)에 상담을 요청하거나 공식적으로 이의를 제기할 수 있는 실효성 있는 내부 채널을 구축·운영해야 한다.

마지막으로, 내부고발(공익신고) 시스템을 실질화하고 외부 통제와의 연계를 강화해야 한다. 국방부 감사관실, 국가인권위원회 군 인권보호관, 국회 등은 군 내부의 위법·부당한 명령이나 지시, 조직적 비리 등을 신고하는 내부고발자에 대한 철저한 신분 보장, 비밀 유지, 그리고 실질적인 보호 및 포상 체계를 법제화하고 적극적으로 운영해야 한다.

2. 군 조직 및 인사 시스템 개혁: 정치적 중립과 인사 공정성·투명성 강화

군의 정치적 중립을 제도적으로 보장하고, 공정하고 투명한 조직 운영을 실현하기 위해서는 군 조직 및 인사 시스템 전반에 대한 개혁이 필요하다. 특히, 군 인사 시스템을 정치로부터 독립하도록 해야 한다. 인사 결정의 공정성 및 절차적 투명성을 강화하는 것이 핵심 과제다.

우선, 대통령실과 국방부, 그리고 각 군 본부는 특히 장성급 장교의 진급 및 보직 결정 과정에서 외부 정치세력의 개입을 원천적으로 차단할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다. 동시에 군 내부에서도 특정 파벌이나 인맥 중심의 인사 관행을 단호히 차단하기 위한 내부 통제 시스템이 강화되어야 한다.

이를 위해서는 인사 평가 기준을 ‘객관적 역량, 직무 관련 전문성, 직무성과, 도덕성’ 등으로 명확히 설정하고, 법령 및 관련 지침에 이를 구체적으로 반영하여 일관되게 적용해야 한다. 아울러 진급 대상자에 대한 정보 공개 범위를 확대하고,

단순 형식에 그치지 않도록, 다면 평가 제도를 활성화하여 하급자와 동료의 의견이 인사 결정에 실질적으로 반영될 수 있도록 해야 한다. 그리고 민간 위원을 심사 과정에 참여시키고, 정보를 투명하게 공개함으로써 공정한 인사 평가 기준에 의해 선발된다는 믿음을 심어줘야 한다. 군인들 스스로가 이러한 믿음과 신뢰 속에 있을 때, ‘처벌 인식 오류’는 완화될 수 있다.

또한 이러한 개혁은 군 인사 과정에서의 공정성과 투명성을 높이는 동시에, 장병 개개인의 사기와 조직 전체의 신뢰도를 제고하며, 군이 헌법에 따른 정치적 중립과 국민에 대한 충성이라는 본연의 책무를 보다 충실히 수행할 수 있는 기반을 제공한다.

다음으로, 비공식 네트워크(사조직)를 근절하고 건전한 조직 문화를 조성하는 노력이 필요하다. 국방부 감사관실, 각 군 본부 감찰실, 그리고 모든 지휘관은 군 내부의 특정 학연·지연·혈연 등을 기반으로 형성되어 군의 단결을 저해하고 공정한 인사를 방해하며, 심지어 정치적 영향력까지 행사하려는 비공식 네트워크나 사조직의 형성 및 활동을 발본색원하고 관련자를 엄중히 문책하는 규정을 강화하고 철저히 시행해야 한다.

3. 심리적 지원 시스템 강화: 도덕적 갈등 해소 및 심리적 안전감 증진

‘처벌 인식 오류’의 ‘심리적 요인’에 직접적으로 대응하고 군 조직의 건강성과 회복탄력성을 높이기 위해서는 군인들에 대한 심리적 지원 시스템을 강화하는 것이 필수적이다.

우선, 심리적 안전감(Psychological Safety)이 보장되는 조직 환경을 조성해야 한다. 모든 지휘관과 국방부 및 각 군의 인사·조직 문화 담당 부서는 군인이 자신의 양심과 법적 판단에 따라 소신 있게 의견을 개진하거나 위법·부당한 지시에 이의를 제기해도 조직 내에서 보복이나 불이익을 당하지 않을 것이라는 믿음을 느낄 수 있는 환경을 조성하는 데 주력해야 한다.¹⁵⁾

15) Edmondson, A. (1999). “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.” *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383.

또한, 군인의 도덕적 갈등과 심리적 고통에 대한 체계적인 대응도 필수적이다. 위법한 명령 상황에서 유발되는 극심한 내적 충동을 완화하기 위해, 국방부 보건정책 부서, 각 군 의무사령부, 병영생활 전문 상담관 등의 군 내 심리 상담 시스템의 전문성과 독립성을 실질적으로 강화해야 한다. 이는 단순한 위기 대응 차원을 넘어, 윤리적 딜레마 상황에서의 자기 통제력 향상과 장기적 정신건강 회복을 위한 구조적 기반으로 작동해야 한다.

4. 처벌 인식 오류 해소를 위한 다차원적 교육 및 훈련 강화

군인의 헌법적 책무와 윤리적 실천 역량을 향상하기 위해서는, 교육·훈련 체계에 대한 전면적인 검토가 필요하다. 특히 ‘처벌 인식 오류’를 줄이기 위한 노력은 제도 이해, 조직 문화, 개인 심리 차원의 총체적 접근이 요구된다.

가. 제도적 이해 증진: 헌법(법무)과 군인정신(정훈)의 투 트랙 시너지

무엇보다 군인은 ‘국가와 국민, 그리고 헌법’에 대한 충성이 최우선이라는 인식을 확립해야 한다. 이를 위해 군 교육은 군인정신(정훈) 교육과 헌법(법무) 교육의 투 트랙 체계로 병행되어야 한다. 정훈장교는 군인정신과 조직 결속을 중심으로 무형 전투력을 극대화하고, 법무장교는 법적 가치와 제도 이해에 초점을 맞춘 전문 교육을 전담해야 한다.

현재 정신전력 교육은 과목을 추가하고 세분화함으로써 28개까지 늘어나, 정훈장교들이 모든 과목을 교육하기에 부담이 크고, 본연의 전문 분야가 아닌 법 관련 내용까지 다루다 보니 전문성이 저하되는 문제가 발생하고 있다. 따라서 헌법 관련 교육을 단순히 정신전력 교육에 흡수·보완하는 방식은 한계가 있으며, 법무 기본 교재를 별도로 발간·표준화하여 전문적인 법 교육을 제공하는 것이 시급하다. 이를 통해 군인은 헌법과 법 규범의 핵심 가치를 명확히 이해하고, 정당한 명령과 위법한 명령을 구분할 수 있는 기준을 확립하게 된다.

또한 교육은 주입식 전달에서 벗어나, 역사적 사례와 토론 중심의 참여형 학습으로 전환되어야 한다. 특히 정신교육과 법 교육이 상호 보완적으로 작용할 때, 군인은 충성심과 조직 결속력뿐 아니라 법적 판단력과 시민적 용기까지 겸비할 수 있다. 이러한 접근법은 두 교육의 한계를 극복하고, 결과적으로 시너지 효과를 창출하여 군인이 ‘제복 입은 시민’으로서의 정체성을 확립하고, 정치적 중립성과 헌법 수호 의식을 동시에 강화하는 토대를 마련한다.

나. 조직 문화 개선 기여: 윤리적 리더십 및 비판적 사고 훈련

조직 차원에서는 윤리적 판단과 비판적 사고가 존중되는 군 문화 정착이 필요하다. 이를 위해 각 군 교육기관과 야전 부대는 국내외 위법한 명령에 관해 분석한 사례와, 시나리오 기반 상호 역할극, 지휘통제 시뮬레이션 등을 활용하여, 위법 명령에 직면했을 때 올바르게 판단하고, 행동하는 군인 개인의 역량을 배양해야 한다.

특히 병력을 지휘하는 지휘관들의 교육은 의사결정 과정에서의 법적·윤리적 검토 절차를 실습화해야 한다. 부하들이 문제를 제기했을 때, 이를 수용하는 윤리적 리더십 훈련이 필수적이다. 이는 ‘처벌 인식 오류’의 조직적 원인인 왜곡된 폐쇄적인 상명하복 문화와 비판 억제 분위기를 완화하는 데 효과적이다.

다. 심리·인지적 오류 대응: 비판적 사고 중심의 심리 교육

개인의 심리·인지적 오류에 대응하기 위해서, 비판적 사고 역량을 중심으로 한 심리 교육이 강화되어야 한다. 국방부 및 각 군 정신교육 부서는 본 논문에서 제시하는 ‘처벌 인식 오류’와 같은 다양한 이론을 교육하고, 위법한 명령에 대한 복종 현상이 발생 메커니즘과 대표 사례(예: ‘12·12 군사 반란’) 등의 분석을 통해, 오류에 대한 인식 능력과 이에 대한 대응 전략을 교육해야 한다.

특히 위법한 명령에 직면하여 본인이 판단하기 힘들 때, 대응할 방안(예: 상급자

보고, 내부고발, 동료 연대, 상담 등)에 대한 교육을 통해 단기적 생존 논리나 집단 순응의 압력에 매몰되는 것을 차단해야 한다. 자기 성찰 능력과 도덕적 판단력 증진은 물론, 제한된 합리성하에서의 오류 가능성도 줄일 수 있을 것이다.

5. 국방정책 추진 과제와 전망

필자가 제시한 이러한 제안들이 현실화하기 위해서는 군 내부의 구조적 저항과 제도적 한계를 극복해야 한다.

첫째, 군 내 기존 질서에 대한 관성적인 태도와 변화에 대한 저항을 완화하고, 개혁의 필요성에 대한 공감대를 형성하는 작업이 선행되어야 한다. 이는 군 최고 지휘부의 확고한 의지와 윤리적 리더십 없이는 불가능하다.

둘째, 개혁은 군 내부의 노력만으로는 한계가 있으므로, 입법부와 행정부의 초당적 협력과 국민의 지지가 반드시 병행되어야 한다.

셋째, 법제도 개선이 선언적 조치에 머무르지 않고, 현장에서 실제로 작동할 수 있는 세부 지침과 매뉴얼, 그리고 정기적 점검·평가 시스템이 마련되어야 한다.

비록 이러한 조건들이 단기간에 충족되기는 어려울 것이다. 그러나, ‘12·12 군사 반란’과 군의 신뢰를 떨어뜨리는 일이 재발하지 않도록 하기 위해서는, 군의 정치적 중립 확립과 헌법에 대해 충성하는 근본적 개혁이 더 이상 미뤄져서는 안 된다.

V. 결론

본 연구는 군인이 위법한 명령에 복종하게 되는 복합적 원인을 ‘12·12 군사 반란’이라는 역사적 사건을 통해 ‘처벌 인식 오류’ 이론을 통해 분석하고 검증하였다. 그 결과, 위법한 명령에 복종하고 반란에 가담한 군인들은 위법한 명령 수행의 법적 위험은 축소하고, 기대 이익은 과대평가했지만, 명령 거부의 위험성은 과장되게 인식하는 인지 오류를 공통으로 보였다. 이는 당시 법 제도의 모호성, 비공식

사조적인 하나회 중심의 조직적 강압, 그리고 권력 공백기라는 특수한 상황이 상호 복합적으로 작용한 결과였다.

필자가 현역 군인으로서 연구를 진행하면서 느낀 가장 큰 교훈은, 군이 스스로 성찰하고 개선하는 내적 역량과 자율성을 반드시 확보해야 한다는 점이다.

만약, 우리 군이 우리의 문제를 외부 기관과 연구자에게 맡기고 내부에서의 반성과 혁신을 등한시한다면, 이는 우리 군 스스로가 전문성과 자율성을 포기하는 것을 의미한다. 실질적 개혁은 외부의 압력에 의해서가 아닌, 내부의 자정 노력에서 출발해야 하며, 그 과정에서 본 연구에서 제시한 ‘처벌 인식 오류’에 대한 이해는 중요한 이정표가 될 수 있다.

군은 정치적 중립을 철저히 준수하는 가운데서도, 우리들이 직면한 문제에 대해 가장 정확하고 깊이 있는 분석을 할 수 있는 주체가 되어야 한다. 군 내부의 연구기관, 교육기관, 그리고 모든 군인이 헌법적 가치와 직업윤리에 기반하여 냉철한 자기 분석과 개선 노력을 지속해야 한다. 이는 외부의 비판이나 감시를 회피하기 위함이 아니라, 진정한 의미에서 국민에게 신뢰받는 군대로 거듭나기 위한 필수 조건이다.

본인은 군인으로서 상관에 대한 충성이 지니는 엄중한 가치를 마음속 깊이 인식하고 있다. 본 연구에서 다루는 위법 명령에 대한 복종의 문제는 결코 이러한 충성의 의미를 훼손하거나 약화하려는 데 있지 않다. 오히려 긴박하고 복잡하며 어려운, 어떠한 상황 속에서도 군인이 헌법과 국민으로부터 부여받은 본연의 책무를 올바르게 수행할 수 있도록 하는, ‘진정한 충성’의 토대를 굳건히 하고자 하는 마음에서 본 연구를 시작하였다.

국민은 과거와는 다른 차원의 책임과 역할을 군에게 요구하고 있다. 군은 이제 외부의 위협으로부터 물리적 힘을 통해 국가를 수호하는 기능을 넘어, 헌법적 가치를 수호하고 국민의 신뢰를 받는 조직으로 거듭나야 하는 도전적 상황에 직면해 있다. 이러한 시대적 소명에 부응하기 위해, 군 내부의 의사결정 과정과 조직 문화에 대한 깊이 있는 성찰은 더 이상 선택이 아닌 필수 과제이다.

따라서 본 연구는 위법한 명령에 대해 복종하는 이유와 함께 군인이 직면할 수 있는 제도적, 조직적, 심리적 요인을 자세히 분석함으로써, 우리 군이 국민의 기대에

부응하고 부여된 역할을 성공적으로 수행하는 데 이바지하고자 하는 절박한 문제의식과 한 명의 군인으로서의 사명감에서 비롯되었다.

결국 이 연구가 시사하고 보여주는 것은 군인을 단순한 명령 수행의 도구가 아닌 ‘제복 입은 시민(Citizen in Uniform)’의 주체로 인식하는 국방 철학의 근본적인 전환이 필요하다는 점이다. ‘차별 인식 오류’를 극복하고 군의 정치적 중립을 확립하는 것은 진정한 의미에서 국민에게 신뢰받는 군대로 거듭나기 위한 필수 조건이며, 이는 군 자체의 발전뿐만 아니라 대한민국 민주주의 발전에도 중요하게 이바지할 것이다.

본 연구가 제시한 이론적 틀과 정책적 대안들이 향후 군 개혁과 국방정책 수립에 기여하고, 궁극적으로 헌법을 수호하고 국민으로부터 신뢰받는 군을 만드는 데 도움이 되기를 기대한다. 무엇보다 이 연구가 군 내부의 자성과 성찰을 촉진하고, 군인 스스로가 당면한 자신들의 문제를 직시하고 주체적으로 해결해 나가는 계기가 되기를 간절히 소망하며 글을 마친다.

논문 접수: 2025년 8월 27일
논문 수정: 2025년 9월 18일
게재 확정: 2025년 9월 24일

참고문헌

<국내 문헌>

학술논문

신현익, 오영달. (2019). “1979년 한국 신군부의 12·12쿠데타와 미국의 관망 정책.” 『한국 정치학회보』, 53(4), 265-285.

법령 및 판례

대법원. (1997. 4. 17.). 96도3376 판결.

군형법 제47조 (명령 위반).

언론보도

KBS 뉴스. (1995. 12. 12.). “12.12 사건 군사 반란 첫 판결.”

MBC 뉴스. (1994. 10. 29.). “검찰, 12·12사태는 군사 반란으로 규정.”

<국외 문헌>

단행본

Milgram, S. (1974). *Obedience to Authority: An Experimental View*. New York: Harper & Row.

학술논문

Asch, S. E. (1956). “Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority.” *Psychological Monographs: General and Applied*, 70(9), 1-70.

Becker, G. S. (1968). “Crime and Punishment: An Economic Approach.” *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.

Edmondson, A. (1999). “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.” *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383.

Paternoster, R. (1987). “The Deterrent Effect of the Perceived Certainty and Severity of Punishment: A Review of the Evidence and Issues.” *Justice Quarterly*, 4(2), 173-217.

Van Maanen, J., & Schein, E. H. (1979). “Toward a theory of organizational socialization.” *Research in Organizational Behavior*, 1, 209-264.

